

0077580-34.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 809/2015 - 53º

Distrito Policial - Parque do Carmo, 111/2015 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0077580-34.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0077580-34.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 809/2015 - 53º

Distrito Policial - Parque do Carmo, 111/2015 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Rafael Morrison de Oliveira Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

De acordo com a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público, no dia 31 de janeiro de 2015, no período vespertino, numa praça situada na Ria Elza Anjos Neves, no Jarim Marília, nesta capital, RAFAEL MORISSON DE OLIVEIRA MARTINS, trazia consigo 1 pino de cocaína e 7 pinos de crack, para fins de consumo de terceiros, praticando o crime de tráfico.

A denúncia foi recebida no dia 17 de abril de 2015 (fls. 80).

Determinada a instauração de incidente de insanidade mental do acusado em 2 de setembro de 2015 (fls. 136).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Consideradas as situações pessoal e processual do acusado (primariedade e ausência de provas de dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa) e a possível pena aplicada, que certamente não irá chegar a dois anos de reclusão – ressaltando que, in casu, que a subsunção dos fatos à norma, em caso de eventual condenação do réu, será por tráfico privilegiado - em conjugação com os prazos prescricionais previstos no artigo 109, inciso V, do Código Penal, decorridos mais de 4 anos desde o último marco interruptivo da prescrição (denúncia recebida em 17 de abril de 2015 (fls. 80), de rigor o imediato trancamento da relação jurídico-processual, em face do réu, por ausência de justa causa, ante o inevitável reconhecimento da prescrição retroativa, na hipótese de suposta condenação.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, reconheço a inexistência de justa causa, com fundamento no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, trancando a presente ação penal movida em face do acusado RAFAEL MORISSON DE OLIVEIRA MARTINS, qualificado nos autos.

Havendo bens apreendidos, decorridos 90 dias da publicação da presente decisão, sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, eles serão destruídos, nos termos do Comunicado CG 367/2014, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado deste decisum, façam-se as anotações e comunicações de praxe, certificando-se.

P.I.C.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA